

SUPSI

TUTELA CONTRO I RISCHI SOCIALI NEL SISTEMA SVIZZERO E TICINESE DI SICUREZZA SOCIALE - UN'INTRODUZIONE SOTTO FORMA DI GUIDA

Autore: Gregorio Avilés

Documento preparato per il modulo “Sicurezza sociale e forme di solidarietà”. Responsabile del modulo: Gregorio Avilés. Docenti: Spartaco Greppi, Oliver Galfetti, Ornella Larenza, Anja Tamò-Gafner.



Le immagini sono opera di Aline Passardi.

Salvo indicazioni contrarie, i dati sono aggiornati al 01.01.2026

Indice

1. Introduzione.....	4
1.1. Definizione funzionale di sicurezza sociale.....	4
1.2. Definizione analitica di sicurezza sociale: copertura contro i rischi sociali.....	5
1.3. Sintesi fra definizione funzionale e definizione analitica di sicurezza sociale.....	8
1.4. Assicurazioni sociali e prestazioni commisurate al bisogno	9
1.5. Dispositivi di sicurezza sociale e tutela dei rischi sociali.....	12
1.6. Principi di coordinamento fra prestazioni sociali	13
1.6.1 Coordinamento fra assicurazioni sociali.....	14
1.6.2 Coordinamento fra prestazioni commisurate al bisogno	15
1.7. Contenuti e struttura della guida	16
1.8. Come utilizzare la guida	18
2. Cure mediche e assistenza	19
2.1 Scopo	19
2.2 Assicurazioni sociali.....	19
Assicurazione militare (AMIL)	19
Assicurazione infortuni (AINF)	19
Assicurazione invalidità (AI)	20
Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)	21
Assicurazione malattia (AMAL)	21
2.3 Prestazioni commisurate al bisogno	22
Riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM)	23
Prestazioni complementari all'AVS/AI (PC)	23
Prestazioni transitorie per disoccupati anziani (PT)	24
Aiuti diretti (o contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio)	24
Aiuto sociale	24
3. Perdita di guadagno in caso di vecchiaia, decesso e invalidità: il sistema dei tre pilastri	25
3.1 Rischio vecchiaia: scopo	26
3.2 Rischio decesso: scopo.....	26
3.3 Rischio invalidità: scopo	26
3.4 Primo pilastro.....	26
Assicurazioni sociali	27
Prestazioni commisurate al bisogno	28
3.5 Secondo pilastro	28
Assicurazioni sociali	29
3.6 Terzo pilastro	30
4. Perdita di guadagno in caso di malattia non professionale	31
4.1 Scopo	31
4.2 Copertura assicurativa di diritto privato	31
4.3 Obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro	32
5. Perdita di guadagno in caso di infortunio e di malattia professionale	33
5.1 Scopo	33

5.2	Assicurazioni sociali.....	34
	Assicurazione militare (AMIL)	34
	Assicurazione infortuni (AINF)	34
6.	Perdita di guadagno in caso di disoccupazione.....	36
6.1	Scopo	36
6.2	Assicurazioni sociali.....	36
	Assicurazione contro la disoccupazione (AD).....	36
6.3	Prestazioni commisurate al bisogno	37
	Prestazioni transitorie per disoccupati anziani (PT)	37
	Indennità straordinaria per disoccupati ex-indipendenti (ISD)	37
7.	Perdita di guadagno in caso di maternità e paternità	38
7.1	Scopo	38
7.2	Assicurazioni sociali.....	38
	Indennità per perdita di guadagno (IPG).....	38
	Indennità cantonali di adozione.....	39
8.	Perdita di guadagno in caso di servizio	40
8.1	Scopo	40
8.2	Assicurazioni sociali.....	40
	Indennità per perdita di guadagno (IPG).....	40
9.	Oneri famigliari	41
9.1	Scopo	41
9.2	Assicurazioni sociali.....	41
	Assegni famigliari (AF).....	41
	Altre assicurazioni sociali	42
9.3	Prestazioni commisurate al bisogno	42
	Assegni famigliari integrativi (AFI).....	42
	Assegni di prima infanzia (API)	43
	Assegno parentale	44
	Anticipo alimenti.....	44
	Aiuti allo studio	44
9.4	Contributi cantonali per la conciliabilità fra famiglia e lavoro/formazione	45
	Aiuto universale	46
	Aiuto soggettivo per i beneficiari di RIPAM	46
	Aiuto soggettivo per i beneficiari di API	46
10.	Povertà e esclusione sociale.....	47
10.1	Scopo	47
10.2	Prestazioni commisurate al bisogno	47
	Aiuto sociale	47
	Aiuto sociale per persone provenienti dall'ambito dell'asilo	48

1. Introduzione

La sicurezza sociale è una componente fondamentale degli Stati sociali moderni. Si possono distinguere due distinti approcci alla definizione della sicurezza sociale, per i quali, tuttavia, è possibile trovare una convergenza almeno parziale. Si tratta della **definizione funzionale** e della **definizione analitica** di sicurezza sociale.

1.1. Definizione funzionale di sicurezza sociale

Secondo la definizione funzionale, la sicurezza sociale garantisce **4 funzioni** principali:

- **Protezione della salute.** Questa funzione rimanda al diritto d'accesso all'assistenza sanitaria e a cure mediche di base efficaci.
- **Garanzia di un reddito sociale di sostituzione** del reddito professionale. Questa funzione è orientata verso il mantenimento dello standard di vita precedente l'insorgere di un'incapacità al guadagno (dovuta per esempio a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, ecc.).
- **Garanzia di un reddito sociale di complemento.** A seconda delle circostanze, un reddito di complemento può:
 - coprire gli oneri famigliari (totalmente o parzialmente), in particolare quelli legati all'accudimento dei figli;
 - offrire, più in generale, la garanzia di un reddito minimo per ciascuna persona impedita di lavorare o che riceve un reddito dal lavoro o un reddito sociale di sostituzione insufficiente per coprire le proprie spese essenziali.
- **(Re)integrazione sociale e professionale.** Questa funzione concerne la protezione contro la disoccupazione, non solo in termini di indennizzo finanziario ma anche di prevenzione, integrazione, riadattamento e reinserimento nel mondo del lavoro. In Svizzera, le misure integrative, soprattutto quelle di carattere professionale, hanno assunto importanza crescente non solo nell'assicurazione contro la disoccupazione, ma anche nell'assicurazione invalidità e nell'aiuto sociale. In quest'ultimo comparto, le misure integrative hanno sovente un obiettivo d'inclusione sociale più ampio a favore di persone che dispongono di scarse possibilità di reintegrare i normali circuiti lavorativi.

1.2. Definizione analitica di sicurezza sociale: copertura contro i rischi sociali

Secondo la definizione analitica di sicurezza sociale, gli interventi a favore delle persone sono volti a tutelare i cittadini contro le conseguenze economiche provocate da una serie di **eventi o rischi sociali**¹:

1. Cure mediche e assistenza

L'evento coperto comprende qualsiasi stato morboso (indipendentemente dalla causa), la gravidanza, il parto e le loro conseguenze (art. 8 Convenzione 102 OIL).

In questo evento possono essere incluse anche l'assistenza - diversa dalle cure mediche - e la sorveglianza nello svolgimento delle attività quotidiane prestata da terze persone a favore di persone anziane o disabili non autosufficienti², così come il ricorso a mezzi ausiliari, ossia apparecchiature che servono a diagnosticare o curare una malattia oppure a compensare un pregiudizio fisico o funzionale.

Troviamo successivamente una serie di rischi che concernono la **perdita di reddito per incapacità al guadagno** in caso di:

2. Vecchiaia

L'evento è costituito dalla sopravvivenza oltre un'età prescritta (art. 26 Convenzione 102 OIL), detta età di pensionamento o di riferimento (attualmente in Svizzera l'età di riferimento è di 65 anni per gli uomini, anche per le donne si raggiungerà progressivamente l'età di 65 anni entro il 2028). Il rischio è da intendersi come il giungere al pensionamento senza risorse economiche o con risorse insufficienti.

¹ L'elenco di rischi sociali è ripreso e adattato da uno dei fondamenti normativi più noti nel campo della sicurezza sociale, ossia la Convenzione 102 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulle norme minime in materia di sicurezza sociale. Questa convenzione, che data del 1952, è stata ratificata dalla Svizzera nel 1977. Ai 9 rischi sociali elencati nella convenzione, se ne possono aggiungere almeno due: la perdita di guadagno in caso di servizio (servizio militare, protezione civile, servizio civile, ecc.) e la povertà (o esclusione sociale).

² In questo caso, il diritto sociale elvetico rimanda alla nozione di "**grande invalidità**" (da non confondere con quella di invalidità!). La "grande invalidità" si riferisce alle persone che, a causa di un danno alla salute, hanno bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita, quali vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, mangiare ecc. (art. 9 LPGa). La grande invalidità non implica necessariamente una incapacità al guadagno sul mercato del lavoro, aspetto essenziale, invece, per definire il rischio di invalidità.

3. Decesso (del sostegno di famiglia, con prestazioni a favore dei superstiti)

L'evento comprende la perdita di mezzi d'esistenza subita dalla vedova, dal vedovo o dagli orfani a causa della morte del sostegno di famiglia (art. 60 Convenzione 102 OIL).

4. Invalidità

L'evento coperto consiste nell'incapacità totale o parziale al guadagno, presumibilmente permanente o di lunga durata, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (artt. 7-8 LPGA). L'invalidità può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI).

Le persone minorenni senza attività lucrativa sono ritenute invalide se hanno un danno alla salute che probabilmente provocherà in età adulta un'incapacità al guadagno totale o parziale (art. 8 cpv. 2 LPGA).

I maggiorenni che prima di subire un danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete (art. 8 cpv. 3 LPGA).

5. Malattia (non professionale)

L'evento coperto comprende l'incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso e cagionante la sospensione del guadagno (art. 14 Convenzione 102 OIL).

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro (art. 3 LPGA).

6. Infortunio o malattia professionale

L'evento comprende l'incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso dovuto a infortunio (professionale o non professionale) o malattia professionale e provocante la sospensione del guadagno.

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGA).

7. Disoccupazione

L'evento coperto comprende la sospensione del guadagno dovuta all'impossibilità di ottenere un impiego adeguato (p.e a seguito di un licenziamento) nel caso di una persona protetta capace di lavorare e disponibile al lavoro (art. 20 Convenzione 102 OIL).

8. Maternità e paternità

L'evento coperto è costituito dalla sospensione del guadagno risultante dalla maternità, dalla paternità o dall'adozione.

9. Servizio

L'evento coperto comprende la sospensione del guadagno durante il servizio nell'esercito svizzero, nel servizio di protezione civile e nel servizio civile.

Troviamo, infine, il rischio “oneri familiari” e il rischio “povertà e esclusione sociale”:

10. Oneri familiari

L'evento coperto è il mantenimento dei figli (art. 40 Convenzione 102 OIL).

In questo rischio sociale, possono essere classificati anche i sussidi per la formazione, in particolare quelli destinati a famiglie di condizione economica modesta con figli minorenni o giovani adulti ancora in formazione (conosciuti anche come “aiuti allo studio”) e i contributi economici atti a favorire la conciliabilità fra lavoro e famiglia.

11. Povertà e esclusione sociale

L'evento coperto è multidimensionale e non facilmente definibile. Si riferisce, in primo luogo ma non solo, a un livello di reddito insufficiente (povertà materiale) e concerne prestazioni in denaro o in natura (esclusa l'assistenza sanitaria) specificamente destinate a garantire un reddito minimo e combattere l'esclusione sociale e *non attribuibili a uno degli altri eventi/rischi sociali*³.

³ Fonte: Eurostat (2019). *European system of integrated social protection statistics — ESSPROS. Manual and User Guidelines*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

1.3. Sintesi fra definizione funzionale e definizione analitica di sicurezza sociale

Benché si tenda ad opporre la definizione analitica alla definizione funzionale, se la seconda funzione, ossia quella di garantire un reddito sostitutivo del salario, è ben collegata a una serie di eventualità (o rischi sociali), allora diventa possibile una sintesi dei due concetti (Tabella 1)⁴:

- Il rischio **cure mediche e assistenza** corrisponde alla prima funzione (**protezione della salute**).
- Il **rischio di perdita di guadagno** derivante da malattia, maternità, infortunio e malattia professionale, invalidità, vecchiaia, decesso, disoccupazione, maternità e servizio, si riferisce alla seconda funzione (garanzia di un **reddito di sostituzione**).
- Gli **oneri familiari**, così come la **povertà materiale** e l'**esclusione sociale**, rientrano nella terza funzione (garanzia di un **reddito di complemento**).
- Gli interventi per favorire l'**integrazione sociale e professionale** (presenti soprattutto nei dispositivi della disoccupazione, dell'invalidità e dell'aiuto sociale) corrispondono alla quarta funzione (**integrazione sociale e professionale**).

Tabella 1: Rischi sociali e funzioni del sistema di sicurezza sociale: una sintesi

Evento/Rischio sociale	Funzione della sicurezza sociale
Cure mediche e assistenza	Protezione della salute
Vecchiaia	Garanzia di un reddito di sostituzione
Decesso/superstiti	Garanzia di un reddito di sostituzione
Invalidità	Garanzia di un reddito di sostituzione; (Re)integrazione professionale
Malattia (non professionale)	Garanzia di un reddito di sostituzione
Infortunio e malattia professionale	Garanzia di un reddito di sostituzione
Disoccupazione	Garanzia di un reddito di sostituzione; (Re)integrazione professionale
Maternità e paternità	Garanzia di un reddito di sostituzione
Servizio	Garanzia di un reddito di sostituzione
Oneri famigliari	Garanzia di un reddito di complemento
Povertà e esclusione sociale	Garanzia di un reddito di complemento; (Re)integrazione professionale e sociale

⁴ Fonte : Greber, P.-Y. (2010). La sécurité sociale : une histoire, une culture, des défis : approche de droit international. *Cahiers genevois et romands de sécurité sociale*, n. 44, 9-28.

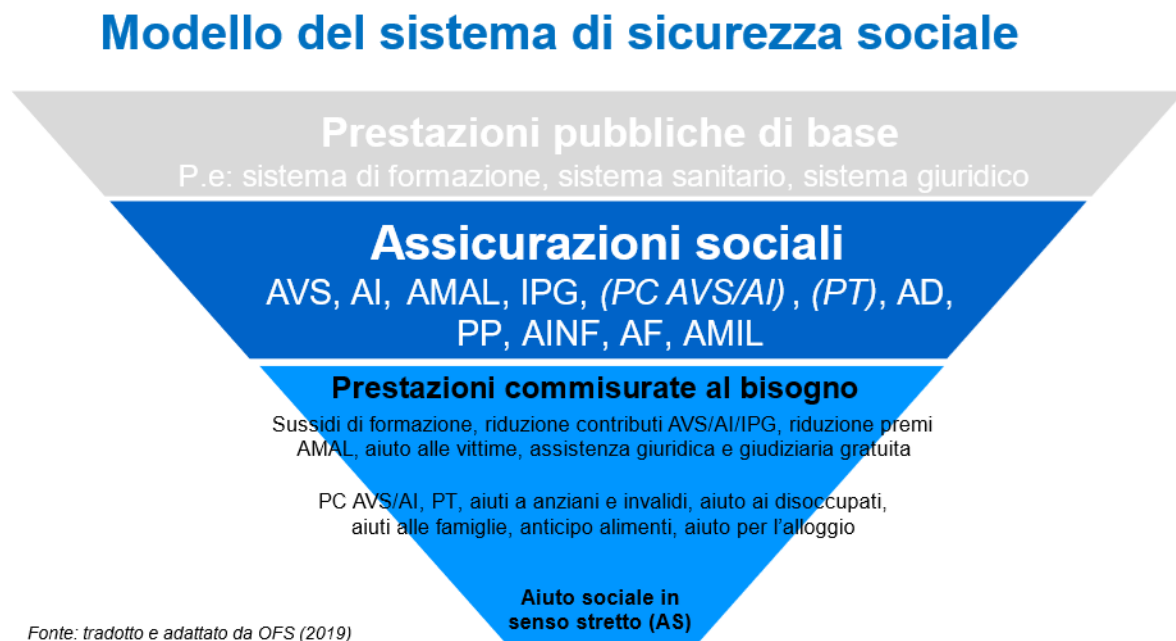
1.4. Assicurazioni sociali e prestazioni commisurate al bisogno

Nel nostro paese, il termine di sicurezza sociale fa riferimento, in prima approssimazione, all'insieme delle assicurazioni sociali e delle prestazioni commisurate al bisogno (Figura 1).

Questi dispositivi di sicurezza sociale prevedono due tipi di prestazioni:

- **Prestazioni pecuniarie (o in denaro).** Una prestazione in denaro è una prestazione pagata in contanti e che non richiede una prova delle spese effettive da parte dei destinatari. Sono prestazioni pecuniarie segnatamente (art. 15 LPGGA): le indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli assegni per grandi invalidi e i loro complementi.
- **Prestazioni in natura.** Le prestazioni in natura sono prestazioni concesse sotto forma di beni e servizi. Si distinguono le prestazioni fornite a titolo di rimborso di spese certificate e le prestazioni erogate direttamente senza alcun prefinanziamento da parte del beneficiario. Nel nostro sistema di sicurezza sociale sono considerate prestazioni in natura (art. 14 LPGGA): le cure medico-farmaceutiche, i mezzi ausiliari, i provvedimenti individuali di prevenzione e integrazione, le spese di trasporto e le prestazioni analoghe.

Figura 1: Architettura del sistema di sicurezza sociale svizzero



Le **ASSICURAZIONI SOCIALI** sono 12 e hanno quale riferimento giuridico altrettante leggi federali (i Cantoni hanno dei compiti legati soprattutto all'applicazione delle leggi):

- AVS: Assicurazione per la Vecchiaia e per i Superstiti (LAVS).
- AI: Assicurazione per l'Invalidità (LAI).
- PC AVS/AI: Prestazioni Complementari all'AVS/AI (LPC).
- PP: Previdenza Professionale (LPP).
- AINF: Assicurazione contro gli Infortuni (LAINF).
- AMAL: Assicurazione Malattie (LAMAL).
- AMIL: Assicurazione Militare (LAM).
- IPG: Indennità per Perdita di Guadagno (LIPG).
- AD: Assicurazione contro la Disoccupazione (LADI).
- PT: Prestazioni Transitorie per disoccupati anziani (LPTD).
- AF: Assegni Familiari nell'agricoltura (LAF).
- AF: Assegni Familiari cantonali (LAFAM, legge quadro federale che definisce una serie di criteri minimi che devono essere rispettati dalle leggi cantonali).

Ad eccezione delle Prestazioni Complementari all'AVS/AI e delle Prestazioni Transitorie per disoccupati anziani, le assicurazioni sociali applicano il cosiddetto **principio assicurativo**. Tale principio garantisce una tutela contro i rischi sociali che si dovessero realizzare in futuro basata generalmente sull'obbligo di pagamento anticipato di contributi sociali o di premi pro capite⁵. I contributi sociali degli assicurati e - nel caso di persone salariate - dei datori di lavoro sono la principale fonte di finanziamento delle assicurazioni sociali. Altre possibili fonti sono i contributi pubblici (imposte dirette e indirette, tasse, ecc.) e i rendimenti del capitale investito nei mercati finanziari e immobiliare.

Le **PRESTAZIONI COMMISURATE AL BISOGNO**, per la maggior parte di competenza cantonale, sono fondate sul principio del bisogno e vengono quindi concesse solo dopo un accertamento dei mezzi economici disponibili. Tale accertamento - detto anche "**prova dei mezzi**" - è teso a verificare che le risorse economiche a disposizione del richiedente e di eventuali altri membri

⁵ Grazie al principio di solidarietà, vi sono però delle eccezioni a questa regola. È il caso, per esempio, degli invalidi precoci o dalla nascita che sono tutelati dall'assicurazione invalidità pur non avendo mai potuto versare dei contributi. Oppure degli studenti che si iscrivono alla disoccupazione dopo aver terminato degli studi a tempo pieno, i quali possono ottenere un numero limitato di indennità giornaliere dopo un periodo di attesa di 120 giorni, anche qualora non abbiano contribuito negli ultimi due anni all'assicurazione contro la disoccupazione.

del nucleo familiare (reddito e patrimonio) siano inferiori ad una determinata soglia finanziaria stabilita dalla legge. Pertanto, queste prestazioni sono selettive: sono cioè indirizzate in modo mirato unicamente alle persone e alle famiglie di condizioni economiche modeste. Le prestazioni commisurate al bisogno hanno lo scopo garantire il minimo vitale o coprire un costo quando vi è una lacuna nel sistema delle assicurazioni sociali. Esse sono finanziate quasi esclusivamente da contributi pubblici ricavati dalle imposte.

L'esempio paradigmatico per questo tipo d'intervento è rappresentato dall'assistenza sociale (o aiuto/sostegno sociale, come si tende a chiamarlo oggi). Anche le Prestazioni Complementari all'AVS/AI e le Prestazioni Transitorie per disoccupati anziani, pur facendo parte del diritto delle assicurazioni sociali, applicano il principio del bisogno.

In Ticino, le principali prestazioni cantonali commisurate al bisogno sono coordinate e in parte armonizzate dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (**LAPS**). Le 9 prestazioni cantonali coordinate e/o armonizzate sono, in ordine di priorità, le seguenti:

- Riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM).
- Aiuto sociale speciale e Assegno per sportivi d'élite.
- Assegno di studio (borsa di studio o assegno di tirocinio).
- Assegno di formazione terziaria sociosanitaria.
- Assegno di riqualificazione professionale.
- Indennità straordinaria ai disoccupati ex-indipendenti (ISD).
- Assegno familiare integrativo (AFI).
- Assegno di prima infanzia (API).
- Aiuto sociale (AS).

Vi sono poi alcune prestazioni sociali cantonali che non sono incluse nel sistema LAPS. Si possono citare in particolare:

- Aiuti diretti per il mantenimento a domicilio (aiuti per anziani e invalidi).
- Anticipo alimenti (AA)⁶.

⁶ In Ticino, contrariamente ad altri cantoni, l'anticipo alimenti non è condizionato al reddito; non si tratta quindi propriamente di una prestazione commisurata al bisogno, ma è stato qui collocato per una questione di semplicità.

1.5. Dispositivi di sicurezza sociale e tutela dei rischi sociali

Quasi tutti i dispositivi e le prestazioni di sicurezza sociale del sistema federale e cantonale (Figura 1) sono collegabili ad uno o più eventi e rischi sociali descritti al cap. 1.2 (Tabella 2) e sono ripresi nei capitoli da 2-10 della guida. I rischi vecchiaia, decesso e invalidità sono inclusi in un unico capitolo in quanto sono coperti dal cosiddetto “sistema dei tre pilastri”.

Tabella 2: Dispositivi di sicurezza sociale a copertura dei rischi sociali

Evento/Rischio sociale	Cap.	Dispositivi di sicurezza sociale	
		Assicurazioni sociali	Prestazioni comm. al bisogno
Cure mediche e assistenza	2	AMIL, AINF, AI, AVS, AMAL	RIPAM, PC AVS/AI*, PT*, Aiuti diretti, AS
Vecchiaia	3	AVS, PP	PC AVS*
Decesso/superstiti	3	AVS, AINF, AMIL, PP	PC AVS*
Invalidità	3	AI, AINF, AMIL, PP	PC AI*
Malattia (non professionale)	4	AMAL (facolt.), LCA**, CO, AI(IG)	
Infortunio e malattia prof.	5	AMIL, AINF, AMAL, AI(IG)	RIPAM
Disoccupazione	6	AD	PT*, ISD
Maternità e paternità	7	IPG (IMat, IPat, IAdo***, IAss)	
Servizio	8	IPG	
Oneri familiari	9	AF, (AVS, AI, PP, IPG, AD)	AA, AFI, API, Aiuti allo studio, AP (assegno parentale) + contributi per la conciliabilità
Povertà e esclusione sociale	10		AS

* Assicurazioni sociali che applicano il principio del bisogno.

** Legge federale sul contratto d'assicurazione (assicuratori privati).

*** A complemento delle indennità di adozione federali, il Canton Ticino prevede delle indennità cantonali di adozione che possono raggiungere i 98 giorni di durata e essere versate anche per figli adottati minorenni con età superiore ai 4 anni.

Fanno eccezione le seguenti prestazioni commisurate al bisogno, che non sono direttamente riconducibili ad alcun rischio sociale summenzionato:

- Aiuto alle vittime⁷.
- Assistenza giuridica e giudiziaria gratuita⁸.
- Aiuti per l'alloggio⁹.

Gli aiuti allo studio versati dopo accertamento dei mezzi e inclusi nel sistema LAPS (aiuto sociale speciale e assegno per sportivi di élite, assegno di studio, assegno di formazione terziaria sociosanitaria e assegno di riqualificazione professionale) sono stati classificati nel rischio sociale “oneri famigliari”, giacché coprono un costo generalmente a carico delle famiglie per l'istruzione dei propri figli. Tuttavia, in alcuni casi possono beneficiare di questi aiuti anche persone adulte, economicamente indipendenti dai loro genitori, per la conclusione di una prima formazione in età avanzata oppure per un aggiornamento o una riqualifica professionale.

Sono stati inclusi negli “oneri famigliari” anche i contributi cantonali per la copertura dei costi legati alla conciliabilità fra lavoro/formazione e famiglia.

1.6. Principi di coordinamento fra prestazioni sociali

Il nostro sistema di assicurazioni sociali non è stato costruito con un approccio uniforme, bensì si fonda sull'esistenza di molte istituzioni autonome che coprono uno o più rischi specifici. Come osservato nella Tabella 2, per la maggior parte dei rischi e dei bisogni possono essere chiamate ad intervenire più assicurazioni sociali e ciò può causare dei problemi di coordinamento.

Se per uno stesso evento/rischio sociale esistono più dispositivi di sicurezza sociale che prevedono un diritto a prestazioni, è importante verificare:

- a) se, e in che misura, le diverse prestazioni possono essere cumulate (cioè sommate fra loro);
- b) qual è l'ordine di priorità secondo il quale le prestazioni vengono concesse.

Un principio generale da tener presente è che **le prestazioni commisurate al bisogno sono sussidiarie** rispetto alle assicurazioni sociali.

⁷ Per l'aiuto alle vittime di reato, si rimanda al sito dell'amministrazione cantonale (DSS, [Aiuto alle vittime di reati](#)). Questo tema sarà ripreso anche nella lezione sulle Politiche famigliari.

⁸ Per l'assistenza giuridica e giudiziaria gratuita, si rimanda al sito dell'amministrazione cantonale (DI, [Assistenza giudiziaria](#)).

⁹ I sussidi alla persona per la copertura specifica delle spese di alloggio sono, in Canton Ticino, di competenza dei Comuni (di fatto solo pochi Comuni dispongono di aiuti di questo genere). Essi non figurano quindi in questa guida.

Ciò significa che **le assicurazioni sociali hanno la precedenza sulle prestazioni commisurate al bisogno** e che queste ultime intervengono solo se non vi è un diritto a ricevere prestazioni da assicurazioni sociali, oppure se questo diritto è insufficiente per raggiungere il “minimo vitale”.

1.6.1 Coordinamento fra assicurazioni sociali

I principi generali di coordinamento fra assicurazioni sociali sono sanciti agli articoli 63-71 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Prestazioni in natura

Le **cure mediche** sono assunte esclusivamente da un'unica assicurazione sociale. Se le condizioni della singola legge sono soddisfatte, il rimborso delle cure medico-farmaceutiche è a carico, in ordine di priorità, di:

- Assicurazione militare (AMIL).
- Assicurazione contro gli infortuni (AINF).
- Assicurazione per l'invalidità (AI).
- Assicurazione contro le malattie (AMAL).

Le **altre prestazioni in natura**, quali ad esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d'integrazione, sono assunte secondo le disposizioni della singola legge e nel seguente ordine:

- Assicurazione militare (AMIL) o Assicurazione contro gli infortuni (AINF).
- Assicurazione per l'invalidità (AI) o Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
- Assicurazione contro le malattie (AMAL).

Prestazioni in denaro

Gli **assegni per grandi invalidi** sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente da un'unica assicurazione sociale e nel seguente ordine:

- Assicurazione militare (AMIL) o Assicurazione contro gli infortuni (AINF).
- Assicurazione per l'invalidità (AI) o Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Le **rendite e le indennità in capitale** possono essere cumulate e sono fornite nel seguente ordine:

- Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o Assicurazione per l'invalidità (AI).

- Assicurazione militare (AMIL) o Assicurazione contro gli infortuni (AINF).
- Previdenza professionale (PP).

Attenzione: il cumulo di prestazioni delle assicurazioni sociali non deve provocare un **sovra-indennizzo** del beneficiario. Vi è sovra-indennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui il beneficiario è stato privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti. Il divieto di sovra-indennizzo intende evitare la possibilità che una persona goda, grazie al cumulo di prestazioni sociali, di una situazione finanziaria migliore rispetto a quella precedente la realizzazione del rischio sociale.

Salvo sovra-indennizzo, le **indennità giornaliere** sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali.

1.6.2 Coordinamento fra prestazioni commisurate al bisogno

Fra le prestazioni commisurate al bisogno, le Prestazioni Complementari all'AVS/AI (PC) e le Prestazioni Transitorie per disoccupati anziani (PT), che fanno parte del diritto delle assicurazioni sociali, hanno priorità rispetto alle prestazioni di competenza cantonale.

In Canton Ticino, la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) definisce i principi di coordinamento fra 9 prestazioni cantonali commisurate al bisogno. Lo scopo della LAPS è garantire il minimo vitale a tutte le economie domestiche del Cantone, evitando per quanto possibile il ricorso all'aiuto sociale, che è l'ultima prestazione in ordine di priorità.

Le prestazioni LAPS sono concesse nel seguente ordine e possono essere cumulate solo fino al raggiungimento della soglia di "minimo vitale" prevista dalla legge:

1. **Riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM).** Si veda il capitolo 2 (Cure mediche) e il capitolo 5 (Perdita di guadagno in caso di infortunio).
2. **Aiuto sociale speciale e Assegno per sportivi d'élite.** Si veda il capitolo 9 (Oneri familiari).
3. **Assegno di studio** (borsa di studio o assegno di tirocinio). Si veda il capitolo 9 (Oneri familiari).
4. **Assegno di formazione terziaria sociosanitaria.** Si veda il capitolo 9 (Oneri familiari).
5. **Assegno di riqualificazione professionale.** Si veda il capitolo 9 (Oneri familiari).

6. **Indennità straordinaria ai disoccupati ex-indipendenti (ISD).** Si veda il capitolo 6 (Perdita di guadagno in caso di disoccupazione).
7. **Assegno familiare integrativo (AFI).** Si veda il capitolo 9 (Oneri famigliari).
8. **Assegno di prima infanzia (API).** Si veda il capitolo 9 (Oneri famigliari).
9. **Aiuto sociale.** Si veda il capitolo 10 (Povertà e esclusione sociale).

1.7.Contenuti e struttura della guida

I successivi capitoli della guida sono strutturati in funzione degli eventi e rischi sociali tutelati dal sistema svizzero e ticinese di sicurezza sociale (v. cap. 1.2). Per ogni rischio sociale, si elencano i dispositivi e le prestazioni pecuniarie e in natura che intervengono a tutela dei cittadini: dapprima le assicurazioni sociali, in quanto hanno priorità, e successivamente le prestazioni commisurate al bisogno (per una visione d'insieme si rimanda alla Tabella 2).

Come già sottolineato, le Prestazioni Complementari (PC AVS/AI) e le Prestazioni Transitorie per disoccupati anziani (PT), pur facendo parte del diritto delle assicurazioni sociali, sono classificate fra le prestazioni commisurate al bisogno, in quanto sono aiuti selettivi fondati sul principio del bisogno e concessi solo dopo accertamento dei mezzi economici del richiedente.

Poiché la previdenza per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità è organizzata nel cosiddetto “sistema dei tre pilastri”, questi 3 rischi sociali sono raggruppati in un unico capitolo dedicato (Capitolo 3).

La guida si concentra sui dispositivi di sicurezza sociale federali e cantonali (Svizzera e Ticino). Nel nostro Stato federalista, organizzato su tre livelli istituzionali, anche molti Comuni, in particolare quelli di medio-grande dimensione, prevedono delle prestazioni di sicurezza sociale per i loro domiciliati. Tuttavia, sarebbe troppo oneroso integrare anche gli interventi comunali in questa guida.

Allo scopo di agevolare la comprensione da parte delle lettrici e dei lettori, nel testo sono stati inseriti diversi esempi pratici, per affrontare i quali ci serviremo dell'aiuto della famiglia Bernasconi.

La famiglia Bernasconi è composta da¹⁰:

Luigi, 80 anni, il nonno. Attualmente pensionato, è arrivato in Svizzera all'età di 35 anni. Nella sua carriera ha svolto diversi mestieri umili e poco retribuiti. Ha difficoltà d'udito. Luigi vive in un appartamento di 3 locali a Bellinzona pagando un affitto di 1'200 franchi al mese, comprese

¹⁰ Tutti i nomi sono di fantasia.

le spese accessorie. Paga un premio di cassa malati (assicurazione di base LAMAL) di 600 franchi al mese.

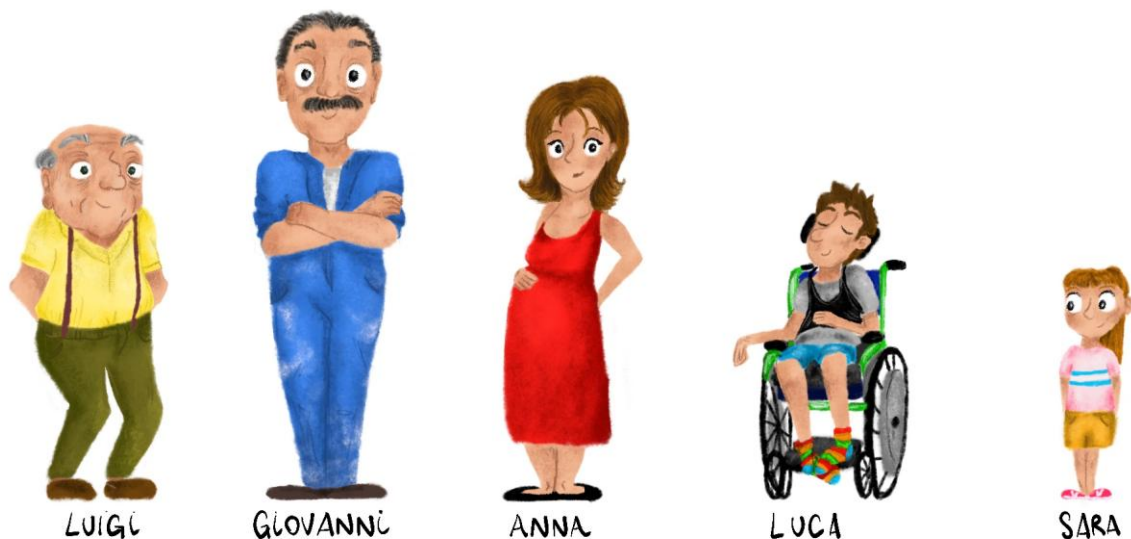
Giovanni, 48 anni, il padre di Luca e Sara. È figlio di Luigi. Lavora da 3 anni presso l'attuale datore di lavoro in qualità di pittore edile, percependo uno stipendio mensile lordo di 5'000 franchi (cui si aggiunge il tredicesimo salario).

Anna, 44 anni, la madre di Luca e Sara, sposata con Giovanni. Formata nel settore commerciale, è stata per molti anni segretaria in uno studio fiduciario, ma ha smesso di lavorare 10 anni fa dopo la nascita del primogenito. Anna è incinta al nono mese di Mauro, che nascerà fra poco.

Luca, 10 anni, primogenito di Giovanni e Anna. È affetto da una infermità congenita grave che richiede delle cure giornaliere a domicilio. Luca si sposta con una sedia a rotelle e necessita di aiuto e sorveglianza regolare per svolgere le attività di base della vita quotidiana come alzarsi, vestirsi, mangiare e provvedere alla cura del corpo e all'igiene personale.

Sara, 6 anni, secondogenita di Giovanni e Anna, frequenta la prima elementare.

Giovanni, Anna, Luca e Sara, vivono in affitto in un appartamento di 4 locali, a pochi passi da Luigi, pagando una pigione lorda di 1'600 franchi (acconto spese incluso). Pagano un premio di cassa malati di base di 1'180 franchi al mese (480 franchi Giovanni e Anna, 110 Luca e Sara). Entro 3 mesi dalla nascita, occorrerà assicurare anche Mauro (altri 110 franchi di premio di cassa malati). La famiglia ha pochi risparmi.



Alina

1.8. Come utilizzare la guida

La guida ha l'obiettivo di fornire una **panoramica generale sulla sicurezza sociale** e le sue prestazioni, facilitando la capacità del lettore poco esperto di orientarsi nella complessità del sistema.

Quando confrontati a una concreta situazione di bisogno, occorre procedere nel modo seguente:

1. Per prima cosa, bisogna **identificare il rischio sociale o i rischi sociali** rilevanti per il caso in questione (v. cap. 1.2). Si possono distinguere i rischi a breve termine (p.e. la necessità di ricevere cure e ottenere un reddito sostitutivo in caso di malattia) dai rischi a medio-lungo termine (p.e. il rischio di d'invalidità se, nonostante le cure e le eventuali misure reintegrative, non si riacquista una adeguata capacità di guadagno).
2. Consultare i capitoli dedicati ai singoli rischi sociali identificati (v. cap. 2-10) e **individuare i dispositivi** - assicurazioni sociali e/o dispositivi commisurati al bisogno - **e le prestazioni di sicurezza sociale che potrebbero intervenire** a tutela del cittadino e dei suoi famigliari.
3. Se per uno stesso evento/rischio sociale possono intervenire più dispositivi di sicurezza sociale, è necessario **verificare i principi di coordinamento** (v. cap. 1.6). In questo modo, si potrà appurare qual è l'ordine di priorità in cui vengono concesse le prestazioni e se, e in quale misura, possono essere cumulate. In linea di principio, le prestazioni delle assicurazioni sociali hanno la precedenza rispetto alle prestazioni commisurate al bisogno.
4. La guida offre solo informazioni di carattere generale sulle prestazioni sociali. Per stabilire se le persone nel bisogno adempiano effettivamente tutte le condizioni di diritto, per verificare la natura e l'importo previsto e la procedura di richiesta degli aiuti, è necessario **ricercare informazioni più dettagliate sui singoli dispositivi** nelle diapositive e nel manuale a supporto del modulo, nella documentazione accessibile attraverso i collegamenti ipertestuali disseminati all'interno della guida, oppure consultando le basi legali (in particolare leggi, ordinanze e regolamenti¹¹).

¹¹ Le leggi e le ordinanze sulle assicurazioni sociali sono consultabili nella [Raccolta Sistemática \(RS\) del diritto federale](#). Le leggi e i regolamenti cantonali concernenti la sicurezza sociale possono essere reperiti nella [Raccolta delle leggi del Cantone Ticino](#).

2. Cure mediche e assistenza

2.1 *Scopo*

L'obiettivo della sicurezza sociale è:

- Garantire prestazioni alle persone protette, se il loro stato esige cure mediche efficaci, appropriate e economiche, siano esse profilattiche o curative.
- Garantire prestazioni alle persone protette, se il loro stato esige assistenza o sorveglianza nel compimento degli atti ordinari della vita, così come il ricorso a mezzi ausiliari.

2.2 *Assicurazioni sociali*

Questo rischio sociale può essere coperto da diverse assicurazioni sociali con livelli di tutela che possono variare da un dispositivo all'altro.

Assicurazione militare (AMIL)

L'AMIL si assume i costi delle cure in caso di malattia e infortunio, nonché i costi derivanti dalle misure di riabilitazione, che si realizzano nel corso del servizio militare, della protezione civile e del servizio civile. Se necessario, l'AMIL versa anche degli assegni per grandi invalidi e dei contributi per mezzi ausiliari.

Assicurazione infortuni (AINF)

L'AINF rimborsa integralmente le cure mediche a seguito di un infortunio o di una malattia professionale (per le definizioni di infortunio e di malattia professionale si veda il capitolo 5). L'AINF può versare anche degli assegni per grandi invalidi e dei contributi per mezzi ausiliari.

L'AINF è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Le persone che lavorano almeno 8 ore alla settimana presso un singolo datore di lavoro, sono assicurate obbligatoriamente non solo contro gli infortuni professionali, ma anche contro gli infortuni non professionali. I lavoratori indipendenti possono assicurarsi all'AINF facoltativamente.

SUPSI

Un giorno sfortunato Giovanni cade da una scala durante un lavoro di verniciatura riportando gravi fratture agli arti inferiori e superiori. Giovanni, in qualità di lavoratore salariato, è assicurato obbligatoriamente all'assicurazione infortuni, che coprirà integralmente le spese di salvataggio e di trasporto, così come le cure mediche necessarie per il trattamento dei postumi dell'infortunio.



Assicurazione invalidità (AI)

L'AI rimborsa fino all'età di 20 anni le cure legate ad infermità congenite¹² (ossia presenti a nascita avvenuta) e le misure mediche necessarie per la riabilitazione professionale. A partire dai 20 anni, l'assicurazione malattie (AMAL) è responsabile del finanziamento delle misure mediche.

Luca necessita di cure infermieristiche giornaliere al proprio domicilio. Tali cure, prestate da personale formato e riconosciuto, sono coperte integralmente dall'AI.



L'AI versa anche degli assegni per grandi invalidi¹³ (AGI) e dei contributi per mezzi ausiliari fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS (in seguito tali aiuti saranno coperti dall'AVS).

I beneficiari di un assegno grandi invalidi dell'AI che intendono vivere al loro domicilio possono ottenere, a determinate condizioni, un contributo di assistenza per poter assumere una persona che fornisca loro il sostegno di cui necessitano.

Luca necessita di aiuto e sorveglianza costante da parte della madre per alzarsi, vestirsi, mangiare e provvedere alla cura del corpo e all'igiene personale. Per questa ragione, Luca ha ottenuto dall'assicurazione invalidità un assegno per grandi invalidi di grado elevato che corrisponde a 2'016 franchi al mese. Inoltre, l'AI rimborsa le spese legate all'acquisto di una carrozzella senza motore semplice, adeguata ed economica (mezzo ausiliario).



¹² Le affezioni riconosciute come infermità congenite dall'AI sono elencate nell'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC-DFI).

¹³ Nel 2018, è stato introdotto un supplemento per le famiglie che assicurano le cure e assistono i loro figli gravemente malati o fortemente handicappati (supplemento per cure intensive).

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

L'AVS può versare degli assegni per grandi invalidi (AGI) a persone anziane che hanno raggiunto l'età pensionabile. Può anche versare dei contributi per l'acquisto, il noleggio o il prestito di mezzi ausiliari, ma l'elenco dei mezzi riconosciuti è più limitato rispetto all'AI.

A causa dell'invecchiamento, Luigi, pur mantenendo una buona autonomia, comincia ad accusare grossi problemi di udito (ipoacusia). Per questa ragione, l'AVS gli riconosce ogni 5 anni un contributo forfettario per l'acquisto di due apparecchi acustici (mezzo ausiliario), che gli consentono di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva.



Assicurazione malattia (AMAL)

L'AMAL rimborsa le spese mediche, anche se dispensate a domicilio o in una casa di cura, a seguito di malattia non professionale, maternità e infortunio (quest'ultimo rischio solo se non tutelato già da altre assicurazioni, in particolare dall'assicurazione infortuni). L'AMAL può anche versare un contributo per dei mezzi e degli apparecchi prescritti da un medico, come bendaggi, medicazioni, apparecchi per l'inalazione, mezzi ausiliari per l'incontinenza, ecc.

L'AMAL è obbligatoria e tutela, salvo eccezioni, tutti i residenti in Svizzera.

Luigi, Anna, Luca e Sara non sono attivi professionalmente e non sono quindi tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni (AINF). Pertanto, hanno stipulato con la loro cassa malati una polizza che include anche il rimborso di cure mediche in caso d'infortunio; ciò comporta un premio leggermente più alto.

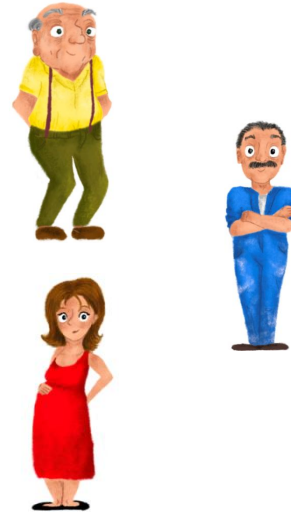


Contrariamente ad altre assicurazioni, l'AMAL non copre la totalità dei costi delle cure mediche. Una parte dei costi rimane in genere a carico dell'assicurato (si parla di "partecipazione ai costi"). La partecipazione ai costi è composta da:

- Franchigia ordinaria, che è di 300 franchi annui (esclusi i minorenni, che non la pagano). Gli assicuratori possono offrire delle franchigie opzionali più elevate fino ad un massimo di 2'500 franchi, in cambio di una riduzione del premio.
- Aliquota percentuale, che è pari al 10% dei costi che superano la franchigia¹⁴, ma al massimo 700 franchi all'anno per gli adulti e 350 per i minorenni.

¹⁴ La partecipazione ai costi è del 20% se viene prescritto un farmaco originale invece del generico.

Luigi paga un premio superiore a Giovanni e Anna, anche se è assicurato presso la stessa cassa malati e rientra nella stessa categoria d'età. Infatti, Luigi ha scelto una franchigia ordinaria perché è confrontato con spese di malattia piuttosto importanti. Per contro, Giovanni e Anna hanno scelto la franchigia massima di 2'500 franchi all'anno, in modo da ottenere uno sconto sul premio. Tuttavia, i primi 2'500 franchi di spesa annua saranno interamente a loro carico. Come nel caso di Luigi, anche Giovanni e Anna dovranno inoltre pagare l'aliquota percentuale del 10% per i primi 700 franchi di spesa che superano la franchigia.



Per contro, in caso di maternità non vi è alcuna partecipazione ai costi per prestazioni specifiche legate alla gravidanza. Inoltre, a partire dalla 13esima settimana di gravidanza e fino a 8 settimane dopo il parto, le donne non devono più partecipare ai costi delle prestazioni mediche generali, che comprendono i costi per le cure mediche di malattie senza alcun nesso con il parto.

Questa è una buona notizia per Anna che è al nono mese di gravidanza e non deve quindi pagare alcuna partecipazione ai costi legati alla maternità, p.e. esami di controllo durante e dopo la gravidanza, costi del parto, consulenza per l'allattamento e costi delle cure e della degenza del neonato Mauro finché soggiornerà con lei in ospedale. Neppure per altre spese sanitarie, le potrà essere richiesta una partecipazione ai costi, e ciò fino a 8 settimane dopo il parto.



Maggiori informazioni sull'AMAL si possono trovare in una guida pubblicata dall'Ufficio federale della sanità pubblica: [L'assicurazione malattie obbligatoria](#).

2.3 Prestazioni commisurate al bisogno

La riduzione dei premi di assicurazione malattia è una prestazione che consente di coprire almeno parzialmente il costo del premio dell'AMAL. Vi sono poi alcune prestazioni commisurate al bisogno che possono riconoscere dei rimborsi per spese legate alla malattia e all'invalidità.

Riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM)

La **RIPAM**, comunemente conosciuta come “sussidio di cassa malati”, è un aiuto accordato agli assicurati di condizione economica modesta e copre, in genere solo parzialmente, il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria (LAMAL). La base legale della RIPAM è la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal, artt. 23 ss.). La RIPAM è la prima prestazione coordinata dalla LAPS in ordine di priorità.

Il **Simulatore** di calcolo online dello IAS offre un calcolo indicativo del diritto alla RIPAM.

A dicembre 2025, Giovanni ha presentato al Servizio sussidi assicurazione malattia di Bellinzona una richiesta RIPAM per il 2026. Dopo esame della domanda, il servizio riconosce alla famiglia di Giovanni un sussidio di 13'516 franchi all'anno, che versa direttamente all'assicuratore malattia. Alla famiglia rimane da pagare uno scoperto di soli 644 franchi all'anno, che corrispondono a 53.65 franchi al mese.



Luigi è beneficiario di PC all'AVS e non deve quindi fare richiesta per la RIPAM, perché il suo caso è trattato d'ufficio. Le PC versano direttamente all'assicuratore malattia la totalità del premio effettivo dovuto da Luigi, in quanto l'importo di 600 franchi al mese è inferiore al premio massimo riconosciuto. Pertanto, Luigi non deve sopportare alcun costo per il premio dell'assicurazione malattie di base.



Prestazioni complementari all'AVS/AI (PC)

I beneficiari di Prestazioni Complementari all'AVS e all'AI (PC AVS-AI) possono richiedere il rimborso per spese legate alla malattia e all'invalidità non coperte dalle assicurazioni sociali (dentista, cure e assistenza a domicilio e in strutture diurne, cure balneari, diete d'importanza vitale, spese di trasporto, mezzi ausiliari, partecipazione ai costi dell'AMAL). Sono previsti degli importi massimi annui.

Luigi è un beneficiario di PC AVS. Richiede perciò regolarmente al Servizio prestazioni complementari dello IAS di Bellinzona il rimborso delle spese di partecipazione ai costi dell'AMAL (rimborso massimo di 1'000 franchi all'anno). Inoltre, le PC AVS gli possono versare un contributo per l'acquisto degli apparecchi ortofonici, pari ad un terzo del contributo già riconosciuto dall'AVS. La richiesta di rimborso per spese di malattia e invalidità deve essere fatta valere entro 15 mesi dalla fatturazione.



Prestazioni transitorie per disoccupati anziani (PT)

I beneficiari di Prestazioni Transitorie per disoccupati anziani (PT) possono richiedere il rimborso per spese legate alla malattia e all'invalidità (dentista, diete, spese di trasporto, mezzi ausiliari, partecipazione ai costi dell'AMAL). La richiesta di rimborso deve essere fatta valere entro 15 mesi dalla fatturazione. Sono previsti degli importi massimi annui.

Aiuti diretti (o contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio)

La base legale degli aiuti diretti è la Legge cantonale sull'assistenza e cura a domicilio (LACD). Possono ottenere l'aiuto diretto le persone beneficiarie di una rendita AVS o AI il cui stato di dipendenza esige l'aiuto di altre persone per poter rimanere al proprio domicilio. Questo contributo cantonale è sussidiario rispetto ad altre prestazioni sociali concesse al medesimo scopo, quali ad esempio l'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, i contributi riconosciuti dalle PC per cure mediche e d'invalidità, e i contributi giornalieri concessi dalle casse malati per le cure a domicilio.

Rientrano fra gli aiuti diretti anche i contributi per l'acquisto di mezzi ausiliari (p.e. montascale, lift) e per l'esecuzione di lavori atti ad eliminare le barriere architettoniche all'interno dell'abitazione, allo scopo di consentire il mantenimento a domicilio.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del DSS ([Contributo per il mantenimento a domicilio](#)).

Aiuto sociale

I beneficiari di aiuto sociale possono ottenere, a determinate circostanze ed entro dei limiti d'importo prefissati, le seguenti prestazioni circostanziali (rimborsi per spese legate alla salute): partecipazione ai costi dell'AMAL, cure dentarie, occhiali, cure e assistenza a domicilio o presso centri diurni, spese di trasporto e mezzi ausiliari.

Maggiori informazioni sull'aiuto sociale in Canton Ticino sono contenute in un opuscolo pubblicato dal DSS: [Sostegno sociale in Ticino](#).

3. Perdita di guadagno in caso di vecchiaia, decesso e invalidità: il sistema dei tre pilastri

I rischi legati all'incapacità di guadagno per vecchiaia, decesso e invalidità sono tutelati dal sistema dei tre pilastri, che comprende l'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l'Assicurazione invalidità (AI), le Prestazioni Complementari all'AVS e all'AI (PC AVS-AI), la Previdenza Professionale (PP), l'Assicurazione infortuni (AINF) e il terzo pilastro¹⁵ (Figura 1).

Figura 3: Organizzazione del sistema dei tre pilastri



Fonte: Crédit Suisse Svizzera

[“Il sistema dei tre pilastri”](#): Video esplicativi dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.



¹⁵ Attenzione: se questi rischi si realizzano durante il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile, interviene l'assicurazione militare (AMIL).

3.1 *Rischio vecchiaia: scopo*

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendite (prestazioni ricorrenti) o di indennità in capitale (prestazioni una tantum).

3.2 *Rischio decesso: scopo*

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette (vedovi.e e orfani) delle prestazioni per superstiti sotto forma di rendite (prestazioni ricorrenti) o di indennità in capitale (prestazioni una tantum).

3.3 *Rischio invalidità: scopo*

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette delle rendite per invalidità se l'incapacità al guadagno perdura dopo aver sottoposto la persona alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. **L'obiettivo d'integrazione professionale prevale sul diritto alla rendita.**

Per le persone minorenni con un danno alla salute, che probabilmente provocherà in età adulta un'incapacità al guadagno totale o parziale, lo scopo della sicurezza sociale è coprire i costi dei provvedimenti sanitari destinati direttamente all'integrazione nella scuola dell'obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

3.4 *Primo pilastro*

Il primo pilastro è composto dall'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dall'assicurazione invalidità (AI) e dalle Prestazioni Complementari all'AVS e all'AI (PC AVS/AI). Il primo pilastro è obbligatorio per tutta la popolazione. La sua gestione è prevalentemente compito di organi statali. Il suo mandato costituzionale è garantire un reddito minimo esistenziale.

Assicurazioni sociali

Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

L'AVS versa delle [rendite di vecchiaia](#) e delle [rendite per superstiti](#) (rendite vedovili e rendite per orfani). L'importo è calcolato sulla base degli anni di contribuzione, del reddito proveniente dall'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Se non vi sono degli anni di contribuzione mancanti, gli importi delle rendite semplici di vecchiaia variano da un minimo di 1'260 franchi fino ad un massimo di 2'520 franchi al mese. Se vi sono delle lacune contributive, le rendite sono ridotte proporzionalmente al numero di anni mancanti. La rendita vedovile corrisponde all'80%, mentre la rendita per orfani al 40% della rendita semplice.

Dall'età di 65 anni, Luigi beneficia di una rendita di vecchiaia dell'AVS di 1'500 franchi al mese.



Assicurazione invalidità (AI)

L'AI versa delle [rendite d'invalidità](#). Se non vi sono degli anni di contribuzione mancanti, gli importi delle rendite intere¹⁶ variano da un minimo di 1'260 franchi fino ad un massimo di 2'520 franchi al mese. L'importo della rendita intera si applica se il grado di invalidità supera il 70%, mentre il diritto a ricevere una rendita parziale decorre da un grado d'invalidità di almeno il 40%¹⁷. Prima di concedere delle rendite, l'AI esamina la capacità dell'assicurato di ottenere un guadagno sul mercato del lavoro nonostante il danno alla salute, anche in attività professionali alternative rispetto a quella abituale. La capacità di guadagno può essere ristabilita o mantenuta anche grazie alla partecipazione a [provvedimenti integrativi](#). Durante lo svolgimento di tali provvedimenti, l'AI versa generalmente agli assicurati delle [indennità giornaliere](#) che corrispondono all'80% del guadagno assicurato.

Giovanni, a seguito del grave infortunio subito, e nonostante le cure ricevute, non è più in grado di tornare a svolgere la professione di pittore. Il suo caso è stato quindi segnalato all'AI, che ha valutato la sua capacità di guadagno in altre attività esigibili in base al suo stato di salute. Successivamente a tali rilievi, l'AI ha calcolato per Giovanni un grado d'invalidità del 100% e deciso l'attribuzione di una rendita d'invalidità intera di 2'000 franchi al mese.



¹⁶ Le rendite intere vengono versate agli assicurati che non hanno delle lacune contributive.

¹⁷ Il grado d'invalidità viene calcolato confrontando il reddito da sano e il reddito da invalido, ossia il reddito che l'assicurato guadagna o potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute.

Prestazioni commisurate al bisogno

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC AVS/AI)

Gli importi delle rendite del primo pilastro, in aggiunta ad eventuali altre entrate, possono non bastare a garantire il fabbisogno esistenziale minimo. Se possiedono risorse insufficienti, i beneficiari di una rendita dell'AVS o dell'AI possono richiedere, a determinate condizioni, le [PC AVS-AI](#). La PC ordinaria copre la differenza fra i redditi computabili e le spese riconosciute. Queste ultime comprendono, in particolare, un importo forfetario per il fabbisogno vitale minimo (il forfait riconosciuto per l'anno 2025 corrisponde a 20'670 franchi all'anno per le persone sole e 31'005 franchi per le coppie di coniugi o partner registrati), le spese per l'alloggio (entro limiti prestabiliti) e il premio dell'AMAL.

Per stimare un eventuale diritto alle PC, si può utilizzare il [Calcolatore PC](#).

Luigi riceve mensilmente una rendita di vecchiaia di 1'500 franchi dall'AVS (primo pilastro) e una rendita di vecchiaia di 600 franchi dalla PP (secondo pilastro). Non dispone di un terzo pilastro. Le rendite e i pochi risparmi a disposizione non bastano per coprire le spese riconosciute, ossia il fabbisogno minimo annuale di 20'670 franchi, cui si aggiungono le spese dell'affitto (1'200 franchi al mese) e per il premio di cassa malati (600 franchi). Pertanto, Luigi ha chiesto e ottenuto la PC AVS, che gli riconosce una prestazione ordinaria di 17'000 franchi all'anno (1'416.65 franchi al mese). La parte di PC che copre il costo del premio di cassa malati viene versata direttamente al suo assicuratore malattia.



3.5 Secondo pilastro

Il secondo pilastro è composto dalla previdenza professionale (PP) e dall'assicurazione infortuni (AINF). La PP tutela obbligatoriamente solo i lavoratori salariati che ottengono un reddito superiore a 22'680 franchi all'anno presso un unico datore di lavoro, mentre i lavoratori indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo. Tutti i lavoratori salariati sono assicurati obbligatoriamente all'AINF.

L'obiettivo del secondo pilastro è quello di garantire, in aggiunta alle prestazioni del primo pilastro, il tenore di vita precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Lo scopo è perseguito tramite il versamento di rendite, il versamento di un capitale e la promozione della proprietà

dell'alloggio (il capitale accumulato può essere prelevato anticipatamente per l'acquisto della propria abitazione).

Assicurazioni sociali

Previdenza professionale (PP)

La PP versa delle rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti che sono proporzionali al capitale accumulato durante la carriera lavorativa. La Legge sulla previdenza professionale (LPP) definisce i criteri di base da rispettare, che possono però essere migliorati dalle singole casse pensioni nei loro regolamenti: si parla in questo caso di copertura sovra-obbligatoria. La vedova o il vedovo hanno diritto, a determinate condizioni, al 60% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto il defunto, mentre l'orfano ha diritto al 20% di tale rendita.

Durante la sua carriera lavorativa, Luigi e i suoi datori di lavoro hanno versato dei contributi al secondo pilastro che, uniti agli interessi maturati, hanno formato il suo capitale di vecchiaia. Al momento del pensionamento, Luigi ha richiesto che una parte del capitale di vecchiaia accumulato gli fosse versata sotto forma di indennità unica (una tantum). Per la parte restante, Luigi riceve mensilmente una rendita di vecchiaia del secondo pilastro (PP) di 600 franchi al mese.



Assicurazione infortuni (AINF)

L'AINF versa delle rendite in caso di invalidità e di decesso a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Nell'AINF, il diritto alla rendita d'invalidità decorre già da un grado d'invalidità del 10%. In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato. La rendita è ridotta in proporzione, nel caso di invalidità parziale. Le rendite per superstiti corrispondono al 40% del guadagno assicurato per le vedove e i vedovi se soddisfano determinate condizioni (il 20% per il coniuge superstite se divorziato), al 15% per gli orfani di un genitore e al 25% per gli orfani di entrambi i genitori.

Siccome l'invalidità di Giovanni è conseguenza di un infortunio, oltre all'AI (primo pilastro) anche l'AINF gli versa una rendita d'invalidità. Poiché il grado d'invalidità è del 100%, la rendita dell'AINF corrisponde all'80% del guadagno assicurato. Il guadagno assicurato è di 5'846.65 franchi (5'000 franchi al mese di stipendio cui vanno aggiunti la tredicesima e gli assegni familiari), perciò la rendita corrisponde a 4'677.35 franchi. Tuttavia, secondo il principio del sovra-indennizzo, la somma delle rendite d'invalidità dell'AI (2'000 franchi) e dell'AINF (4'677.35 franchi) non può superare il 90% del guadagno assicurato (5'262 franchi al mese). Perciò, la rendita dell'AINF viene ridotta dell'importo del sovra-indennizzo.



3.6 Terzo pilastro

Il terzo pilastro serve a colmare le lacune di reddito dei primi due pilastri, per esempio nel caso di lavoratori autonomi che non possiedono un secondo pilastro o di lavoratori dipendenti con un reddito elevato. Lo scopo è perseguito tramite il versamento di rendite, il versamento di un capitale e la promozione della proprietà dell'alloggio.

Il terzo pilastro è una forma di risparmio individuale e facoltativo. Non si tratta quindi di un'assicurazione sociale, poiché non è obbligatorio e non prevede alcuna forma di solidarietà.

Vi sono due forme di terzo pilastro:

- Pilastro 3a (anche detto previdenza vincolata): è una previdenza a lungo termine, destinata ai lavoratori, in cui il capitale pensionistico rimane vincolato, perciò i prelievi prima dell'età di pensionamento sono possibili solo nei casi previsti dalla legge.
- Pilastro 3b (anche detto previdenza libera): è una forma di previdenza flessibile, la cui durata non è regolamentata (il capitale rimane perciò sempre disponibile) ed è aperta anche a persone senza attività lucrativa.

Il terzo pilastro può anche essere sfruttato a fini di ottimizzazione fiscale: i contributi al terzo pilastro possono, infatti, essere dedotti dal calcolo del reddito imponibile (la deduzione è particolarmente vantaggiosa per il pilastro 3a).

A causa della limitata capacità di risparmio, né Luigi né Giovanni hanno avuto la possibilità di costituirsi una previdenza individuale sotto forma di terzo pilastro. Pertanto, in età pensionistica possono (o potranno) contare unicamente sui redditi dei primi due pilastri.



4. Perdita di guadagno in caso di malattia non professionale

4.1 Scopo

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette la concessione di indennità di malattia.

La malattia è “un qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio¹⁸ e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro” (art. 3 LPGa).

Attenzione: *Se una malattia è stata causata in maniera preponderante dall’attività professionale si applica il regime AINF (si veda il capitolo 5).*

Questo è l'unico rischio sociale per il quale **non esiste un'assicurazione sociale obbligatoria** in Svizzera, ciò che può essere causa di grave disagio.

Per i salariati, solitamente vi sono due opzioni alternative: 1) copertura assicurativa di diritto privato stipulata dal datore di lavoro; 2) obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro per un certo periodo. Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente.

4.2 Copertura assicurativa di diritto privato

Molti datori di lavoro assicurano i propri dipendenti tramite una polizza collettiva ai sensi del diritto privato, ossia della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Rispetto alle assicurazioni sociali, ciò rende più complicato avere una visione giuridica d’insieme, in quanto le condizioni e le prestazioni possono variare da un assicuratore all’altro. In genere, le polizze assicurative offrono una tutela fino all’80% del guadagno assicurato (salario lordo) per una durata *massima* di 720 o 730 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. Tuttavia, nel caso di inabilità prolungata su diversi mesi, l’assicuratore potrebbe calcolare un grado d’invalidità in altre attività esigibili, chiedendo all’assicurato un cambio di professione e procedendo successivamente ad una riduzione delle indennità. Se un’incapacità lavorativa perdura per più di 6 mesi, la maggior parte degli assicuratori invita i beneficiari di indennità giornaliera ad annunciarsi all’AI¹⁹.

¹⁸ Per la definizione di infortunio e la distinzione fra infortunio e malattia, si rimanda al capitolo 5.

¹⁹ Fonte: Pro Infirmis, Guida giuridica (<https://www.proinfirmis.ch/it/guida-giuridica/dritti-in-caso-di-perdita-di-guadagno/indennita-giornaliera-in-caso-di-malattia.html>).

Giovanni comincia ad accusare forti dolori alla schiena sempre più frequenti. Dopo alcuni mesi, Giovanni si reca dal medico curante che lo dichiara inabile al lavoro al 100% per due mesi. Durante il termine di attesa di 30 giorni previsto nel contratto assicurativo di diritto privato, il datore di lavoro continua a corrispondergli lo stipendio. A partire dal trentesimo giorno di malattia, l'assicuratore per perdita di guadagno versa a Giovanni delle indennità giornaliere, che corrispondono all'80% del suo salario, fino a quando egli recupera la sua capacità di lavoro.

4.3 *Obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro*

Se il datore di lavoro non è obbligato da un contratto collettivo e decide di non tutelare i propri dipendenti, egli è comunque tenuto a rispettare i criteri minimi stabiliti dal Codice delle Obbligazioni (CO) per il pagamento del salario in caso di malattia (art. 324a CO). Nondimeno, la durata dell'obbligo varia in funzione dell'anzianità di servizio. La giurisprudenza dei tribunali ha definito i dettagli: il criterio maggiormente utilizzato è la cosiddetta "Scala bernese" (Tabella 3).

Tabella 3: Scala bernese per il pagamento del salario in caso di malattia

Durata del rapporto di lavoro	Durata del diritto al salario
Fino a 3 mesi	Nessun salario. Se tuttavia il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi, l'indennità deve essere corrisposta durante 3 settimane.
Da 3 a 12 mesi	3 settimane
Durante il 2° anno di servizio	1 mese
Dal 3° al 4° anno	2 mesi
Dal 5° al 9° anno	3 mesi
Dal 10° al 14° anno	4 mesi
Dal 15° al 19° anno	5 mesi
Dal 20° al 25° anno	6 mesi
In seguito	Un mese supplementare ogni 5 anni di servizio

5. Perdita di guadagno in caso di infortunio e di malattia professionale

5.1 Scopo

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette la concessione di indennità di infortunio o di malattia professionale.

È considerato **infortunio** “qualsiasi influsso dannoso, *improvviso* e *involontario*, apportato al corpo umano da un *fattore esterno straordinario* che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte” (art. 4 LPGa).

In assenza di anche uno solo di questi attributi, l'evento non va classificato come infortunio, bensì come malattia e si applicano quindi le disposizioni della LAMAL o della LCA (si veda il capitolo 4). Ciò non è privo di conseguenze: infatti l'AMAL, al contrario dell'AINF, prevede una partecipazione ai costi da parte dell'assicurato. Inoltre, non tutti i lavoratori sono assicurati contro la perdita di guadagno in caso di malattia (v. cap. 4). Infine, in caso di invalidità dovuta a infortunio, si ha diritto a una rendita già con un grado di invalidità del 10% e non del 40% come per la malattia.

La distinzione fra malattia e infortunio non è sempre evidente. Vediamo alcuni esempi tratti dal sito della [SUVA](#), il principale assicuratore contro gli infortuni:

Eventi di **malattia**:

Supponiamo che il nuovo allievo della scuola reclute Gabriel si amputi un dito per evitare il servizio militare: poiché il ragazzo ha agito con intenzione, l'evento non viene classificato come infortunio (manca l'attributo di involontarietà).

Un altro caso da attribuire alla cassa malati è quello della giovane Kathrin, che soffre di forte acufene dopo avere assistito a un concerto rock. A impedire che il caso rientri nell'assicurazione infortuni è la mancanza dell'attributo “improvviso”, dato che Kathrin è rimasta esposta alla musica ad alto volume per parecchio tempo.

Un altro esempio è quello di Ernesto, che solleva una pesante cassa in cantiere e all'improvviso avverte una fitta alla schiena: qui manca il fattore esterno straordinario, perché sollevare casse pesanti rientra fra le normali attività di un operaio edile.

Ecco invece alcuni eventi che soddisfano tutti i criteri di un **infortunio**:

A seguito dell'urto con un altro veicolo all'autoscontro, Leila batte la bocca contro il manubrio riportando un danno a un nervo dentale.

Mentre rientra a casa in bicicletta, Bernhard viene investito da un'auto.

Isabelle scende le scale portando una cassa, non vede un gradino e cade.

Noah viene punto da una zecca.

A questo riguardo, si può consultare anche il video SUVA: [Infortunio o malattia?](#)



Le **malattie professionali** sono quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. L'elenco delle sostanze nocive e delle malattie professionali causate da determinati lavori è contenuto nell'Allegato 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione infortuni ([OAINF](#)).

Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale (art. 9 cpv. 2 LAINF).

5.2 Assicurazioni sociali

Assicurazione militare (AMIL)

L'AMIL interviene versando delle indennità giornaliere per eventi infortunistici avvenuti nel corso del servizio militare, della protezione civile e del servizio civile.

Assicurazione infortuni (AINF)

L'AINF è un'assicurazione che tutela i lavoratori versando, a partire dal terzo giorno seguente all'infortunio, delle indennità giornaliere nel caso di infortuni professionali e non professionali²⁰ o di malattie professionali. I lavoratori salariati sono tutelati obbligatoriamente dal proprio

²⁰ Sono infortuni non professionali in particolare gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno e nel tempo libero, quali per esempio gli infortuni occorsi durante un'attività sportiva, nel traffico o al domicilio.

datore di lavoro. Anche i disoccupati sono assicurati contro gli infortuni. Le persone che lavorano a tempo parziale e la cui durata di lavoro è inferiore a 8 ore settimanali presso un datore di lavoro non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.

Dal canto loro, i lavoratori indipendenti e i loro famigliari occupati in azienda senza salario possono assicurarsi facoltativamente all'AINF.

L'AINF mira anche a prevenire infortuni e malattie professionali.

Maggiori informazioni sull'assicurazione infortuni si trovano nell'opuscolo: [Guida SUVA all'assicurazione contro gli infortuni](#).

Un giorno sfortunato Giovanni cade da una scala durante un lavoro di verniciatura riportando gravi fratture agli arti inferiori e superiori. Giovanni, in qualità di lavoratore salariato, è assicurato obbligatoriamente all'assicurazione infortuni. A partire dal terzo giorno di inabilità totale al lavoro, l'AINF gli verserà delle indennità giornaliere pari all'80% del suo salario assicurato. L'indennità giornaliera terminerà quando Giovanni avrà recuperato la capacità completa al lavoro, oppure con l'assegnazione di una rendita d'invalidità.



6. Perdita di guadagno in caso di disoccupazione

6.1 Scopo

L'obiettivo della sicurezza sociale è duplice:

- garantire alle persone protette delle indennità di disoccupazione;
- prevenire la disoccupazione incombente e favorire la reintegrazione dei disoccupati sul mercato del lavoro.

6.2 Assicurazioni sociali

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

L'AD tutela obbligatoriamente i lavoratori salariati che ottengono un guadagno mensile superiore a 500 franchi. L'AD versa principalmente delle indennità di disoccupazione, ma interviene anche in caso di lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro.

Oltre alle indennità finanziarie, l'AD può attribuire i [Provvedimenti del Mercato del Lavoro](#) che hanno l'obiettivo di favorire l'integrazione professionale rapida e possibilmente duratura dei disoccupati.

Maggiori informazioni sull'AD possono essere ottenute consultando: [Disoccupazione – Un opuscolo per i disoccupati](#).

A causa di difficoltà economiche, il datore di lavoro è costretto a lasciare a casa alcuni dipendenti, fra cui Giovanni. Egli ha versato dei contributi all'AD per un periodo superiore ai 12 mesi negli ultimi 2 anni e ha perciò maturato il diritto a ottenere delle indennità di disoccupazione. Dopo aver cercato lavoro senza successo durante il periodo di disdetta, Giovanni si iscrive all'Ufficio Regionale di Collocamento e sceglie una cassa di disoccupazione che gli potrà versare nei prossimi 2 anni fino ad un massimo di 400 indennità giornaliere, corrispondenti all'80% del suo salario (il 70% se non avesse in carico figli minori di 25 anni).

In Ticino, la Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc) prevede delle misure che completano e rafforzano i Provvedimenti del Mercato del Lavoro

previsti dall'AD (per maggiori informazioni si consulti il [Rapporto annuale delle misure di rilancio dell'occupazione](#)).

6.3 *Prestazioni commisurate al bisogno*

Prestazioni transitorie per disoccupati anziani (PT)

A determinate condizioni, gli assicurati che hanno esaurito le indennità di disoccupazione dell'AD dopo il compimento dei 60 anni possono beneficiare delle **PT** prima di ricevere la pensione di vecchiaia. Le PT sono calcolate sul modello delle PC AVS/AI in base alle spese riconosciute e al reddito del beneficiario. Le spese comprendono, in particolare, un importo forfetario per il fabbisogno vitale minimo (il forfait riconosciuto per l'anno 2024 corrisponde a 20'670 franchi all'anno per le persone sole e 31'005 franchi per le coppie di coniugi o partner registrati), le spese per l'alloggio (entro limiti prestabiliti) e il premio dell'AMAL. Le PT ordinarie sono versate fino a un importo massimo annuo di 46'508 franchi per le persone sole e di 69'761 franchi per le coppie sposate.

Indennità straordinaria per disoccupati ex-indipendenti (ISD)

L'ISD è una prestazione sociale cantonale di sostegno ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un'attività indipendente e non hanno diritto alle indennità giornaliere dell'AD. La base legale dell'ISD è la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc, artt. 11-12). Il Cantone può versare al richiedente delle indennità straordinarie di disoccupazione che coprono il minimo vitale dell'intero nucleo familiare secondo i criteri della LAPS. Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull'arco di un anno. L'ISD è la sesta prestazione LAPS in ordine di priorità.

7. Perdita di guadagno in caso di maternità e paternità

7.1 Scopo

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette delle indennità di maternità, indennità per l'altro genitore o indennità d'adozione (congedi pagati dal lavoro). Sono incluse anche le indennità versate per compensare la perdita di guadagno risultante dall'assistenza a un figlio gravemente malato o infortunato.

7.2 Assicurazioni sociali

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

Il dispositivo IPG versa alle madri lavoratrici delle [indennità di maternità](#) successive al parto per una durata di 14 settimane (98 indennità giornaliere), mentre per i padri (o le mogli delle madri) sono previste delle [indennità per l'altro genitore](#)²¹ per la durata di 14 giorni.

Dal 2023, il dispositivo IPG prevede anche, per i genitori che accolgono un adottando di età inferiore ai 4 anni, il versamento di [indennità di adozione](#) fino ad un massimo di 2 settimane nel primo anno dalla data dell'accoglimento.

I genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, che interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio, hanno diritto all'[indennità di assistenza](#) per una durata complessiva di 14 settimane su un periodo di 18 mesi. Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.

Le IPG ammontano all'80% del reddito lavorativo.

²¹ Dal 2024, i termini "congedo di paternità" e "indennità di paternità" lasciano spazio nella legge a "congedo per l'altro genitore" e "indennità per l'altro genitore" per tener conto dell'introduzione del matrimonio civile per tutti nel 2022. La moglie della madre è riconosciuta come genitore legale se il figlio è stato concepito mediante donazione di sperma (fonte: Sauvain, M. (2023). *Assurances sociales : ce qui va changer en 2024*. Sécurité sociale CHSS).

Visto che Anna non lavora, non avrà diritto alle indennità di maternità dopo la nascita di Mauro. Per contro, Giovanni avrà diritto a 14 indennità giornaliere di paternità da riscuotere entro un periodo di 6 mesi dalla nascita del figlio. Poiché una disabilità o un'infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della LIPG, Giovanni potrebbe aver diritto a delle indennità di assistenza solo nel caso in cui lo stato di salute di Luca peggiori notevolmente.



Indennità cantonali di adozione

Nel 2017, il Canton Ticino ha introdotto la possibilità per il genitore che adotta un bambino di percepire le indennità cantonali di adozione sulla base della Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA).

La legge cantonale prevede che le indennità di adozione per i bambini accolti di età inferiore ai 4 anni sono versate una volta esaurite le indennità federali di adozione, mentre se il minore adottato ha 4 o più anni, il diritto alle indennità cantonali inizia il giorno dell'accoglimento del minore in vista dell'adozione.

8. Perdita di guadagno in caso di servizio

8.1 Scopo

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette delle indennità di servizio.

8.2 Assicurazioni sociali

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

Il dispositivo IPG versa delle indennità di servizio, indipendentemente dall'esercizio di un'attività lucrativa. Per le persone che hanno un lavoro, l'indennità di base ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima del servizio. Hanno diritto alle indennità di servizio le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero, nel servizio di protezione civile, nel servizio civile, nel servizio della Croce Rossa o che prendono parte ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù+Sport oppure ai corsi per monitori di giovani tiratori. Alle persone che non ricevono un salario durante il servizio, l'indennità è versata direttamente. Se invece il datore di lavoro versa il salario anche durante il servizio, l'indennità spetta a quest'ultimo.

Giovanni ha svolto la scuola reclute dopo la conclusione dell'apprendistato di pittore, quando ancora era celibe e senza figli a carico. Durante questo periodo, ha ottenuto delle indennità base di servizio per un importo che, nel 2025, sarebbe stato di 69 franchi al giorno. Nei corsi di ripetizione successivi, svolti in qualità di lavoratore salariato, le indennità di servizio erano pari all'80% del salario e sono state versate direttamente al datore di lavoro di Giovanni, che continuava a versargli lo stipendio.



9. Oneri famigliari

9.1 Scopo

L'obiettivo è garantire alle persone protette la concessione di assegni familiari (o rendite per figli) sotto forma di prestazioni ricorrenti o una tantum.

Sono stati inseriti in questo capitolo anche l'anticipo di contributi di mantenimento per figli minorenni, gli aiuti allo studio e alcuni sussidi per favorire la conciliabilità fra gli oneri famigliari e il lavoro o la formazione.

9.2 Assicurazioni sociali

Assegni famigliari (AF)

Gli [assegni famigliari](#) coprono parzialmente l'onere finanziario legato all'accudimento dei figli attraverso degli assegni per figli e degli assegni di formazione. L'*assegno per figli* viene corrisposto fino al compimento dei 16 anni (fino ai 15 anni se il figlio ha iniziato una formazione post-obbligatoria, fino a 20 anni se il figlio è incapace al guadagno), mentre l'*assegno di formazione* è versato durante la formazione post-obbligatoria, ma al massimo fino ai 25 anni di età.

Sono assicurati i lavoratori salariati, i lavoratori indipendenti non agricoli e le persone senza attività lucrativa con redditi modesti²². A queste categorie è applicabile la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), che definisce degli importi minimi a cui tutte le normative cantonali devono sottostare. L'assegno per figli deve corrispondere ad almeno 215 franchi al mese, mentre l'assegno di formazione a 268 franchi (il Ticino applica questi importi minimi).

Importi analoghi valgono per gli agricoltori indipendenti e i lavoratori agricoli. Tuttavia, gli [assegni famigliari nell'agricoltura](#) sottostanno ad una normativa speciale, la cui base legale è la Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Nelle regioni di montagna, ai

²² Alcuni Cantoni, fra cui il Ticino, hanno abolito i limiti di reddito per le persone senza attività lucrativa (PSAL). Nel nostro cantone, le PSAL hanno quindi diritto agli assegni famigliari indipendentemente dalla loro condizione economica. Tuttavia, se uno dei genitori riceve Prestazioni Complementari annue all'AVS o all'AI, non vi è alcun diritto agli assegni famigliari.

lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di 20 franchi al mese. Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese.

Giovanni percepisce, in aggiunta allo stipendio, degli assegni per figli di 430 franchi (215 franchi per Luca e 215 franchi per Sara). Dalla nascita di Mauro, potrà percepire 215 franchi al mese in più. A questo scopo, dovrà fare una richiesta al suo datore di lavoro. Gli AF vengono versati a Giovanni e non ad Anna, poiché Giovanni è attivo professionalmente.



Altre assicurazioni sociali

I beneficiari di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dell'assicurazione invalidità (AI) e della previdenza professionale (PP) che hanno in carico figli minorenni o agli studi ricevono delle rendite per figli²³. Le indennità di servizio (IPG) e l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) prevedono degli assegni o dei supplementi per figli a carico in aggiunta all'indennità. L'assicurazione infortuni (AINF) non contempla delle rendite o degli assegni per figli, ma gli assegni famigliari percepiti dal lavoratore sono computati nel salario assicurato che funge da base per il calcolo delle prestazioni in contanti.

In aggiunta alla rendita d'invalidità versata a seguito del grave infortunio subito, l'AI versa a Giovanni anche delle rendite per i figli minorenni o agli studi, ossia per Luca e Sara. Le rendite per figli corrispondono al 40% della rendita d'invalidità di 2'000 franchi mensili, ossia 800 franchi a testa per figlio. Il guadagno assicurato che funge da base per il calcolo della rendita d'invalidità dell'AINF include gli assegni famigliari.



9.3 Prestazioni commisurate al bisogno

Assegni famigliari integrativi (AFI)

L'[AFI](#) è una prestazione cantonale ricorrente. L'assegno è riconosciuto ai genitori per i figli di età inferiore ai 15 anni e copre, assieme all'assegno per figli (AF), il fabbisogno del figlio. Gli AFI vengono versati fino al raggiungimento della soglia di minimo vitale da parte del nucleo

²³ In alcuni casi, queste rendite non sono cumulabili con gli assegni famigliari, per esempio quando un genitore ha raggiunto l'età di riferimento per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia dell'AVS e non svolge più alcuna attività professionale.

famigliare, ma al massimo fino a 818 franchi al mese per il primo e il secondo figlio, 545.25 franchi per il terzo ed il quarto figlio e 272.65 franchi per ogni ulteriore figlio.

La base legale dell'AFI è la Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF). L'AFI è la settima prestazione LAPS in ordine di priorità.

Assegni di prima infanzia (API)

L'[API](#) è una prestazione cantonale ricorrente. L'assegno è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l'ultimo figlio inizia l'obbligo scolastico (scuola dell'infanzia), in pratica fino ad agosto dell'anno in cui compie i 4 anni. A complemento dell'assegno familiare per figli (AF) e dell'assegno familiare integrativo (AFI), l'API permette all'economia domestica di raggiungere il minimo vitale (l'API copre quindi il costo di mantenimento di tutto il nucleo familiare e non solo del figlio, contrariamente all'AFI).

La base legale dell'API è la Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF). L'API è l'ottava prestazione LAPS in ordine di priorità.

Dopo la nascita di Mauro, Giovanni si reca in Comune per chiedere aiuto in quanto con il solo salario e gli assegni famigliari non riesce a sostenere tutte le spese essenziali del nucleo familiare. Dopo aver offerto consulenza e aiutato Giovanni a raccogliere i documenti necessari, il Comune fissa un appuntamento con lo Sportello LAPS per la richiesta di prestazioni e l'istruzione della domanda. Per una famiglia di 5 persone domiciliate nel Comune di Bellinzona, la LAPS riconosce una spesa per l'alloggio massima di 26'064 franchi; essendo la spesa effettiva inferiore (19'200 franchi), si considererà quest'ultimo importo. Per quanto concerne il forfait per il mantenimento, che copre spese quali l'alimentazione, l'abbigliamento, i trasporti, la comunicazione, la cura personale, ecc., il costo riconosciuto alla famiglia Bernasconi è di 45'279 franchi annui. Va poi aggiunto, fra le spese, anche il premio di cassa malati LAMAL.

In seguito all'accertamento dei mezzi (confronto fra redditi e spese riconosciuti), il Servizio centrale delle prestazioni sociali di Bellinzona, cui è stata trasmessa la documentazione, concede a Giovanni un AFI complessivo di 1'789 franchi all'anno per i 3 figli, in quanto nessuno di essi ha ancora compiuto 15 anni. Grazie alla RIPAM (che per beneficiari AFI copre il 100% del premio LAMAL) e all'AFI la famiglia Bernasconi raggiunge la soglia del minimo vitale prevista dalla LAPS. Pertanto, benché Mauro non abbia ancora raggiunto l'età dell'obbligo scolastico, non sussiste alcun diritto all'API. Secondo il principio di coordinamento della LAPS, infatti, l'AFI è prioritario rispetto all'API.



Assegno parentale

L'assegno parentale è una prestazione cantonale unica (una tantum), che ammonta a 3'000 franchi per ogni figlio nato o accolto in vista di adozione. Il diritto all'assegno parentale viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria del nucleo familiare 6 mesi dopo la nascita o l'accoglimento a casa del minore (non è quindi un aiuto che viene concesso a tutte le famiglie).

Dopo 6 mesi dalla nascita di Mauro, la famiglia avrà diritto all'assegno parentale di 3'000 franchi, perché i redditi complessivi sono inferiori a 110'000 franchi e la sostanza netta è inferiore a 400'000 franchi all'anno.

Anticipo alimenti

Lo Stato garantisce l'anticipo e l'incasso degli alimenti dovuti per i figli minorenni, quando l'obbligato (per esempio l'ex coniuge che non dispone della custodia legale dei figli) non vi provvede. L'importo anticipato è quello fissato nella decisione del giudice o nella convenzione, considerando un importo massimo mensile di 700 franchi per figlio. In linea di principio, la durata massima di concessione dell'anticipo alimenti è di 60 mesi.

La base legale dell'anticipo alimenti è Legge sull'assistenza sociale (art. 27 LAS). Contrariamente ad altri cantoni, in Ticino l'anticipo alimenti è versato indipendentemente dalle condizioni economiche del richiedente. Non si tratta quindi, di fatto, di una prestazione commisurata al bisogno, poiché non è richiesto un accertamento dei mezzi. Occorre tuttavia dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ottenere il dovuto dall'ex-coniuge.

Aiuti allo studio

Le prestazioni 2, 3, 4 e 5 della LAPS sono prestazioni per la formazione concesse sulla base della Legge cantonale sugli aiuti allo studio (LAsT) e versate dopo un accertamento dei mezzi:

- **Aiuto sociale speciale e Assegno per sportivi d'élite.** L'aiuto sociale speciale è pensato per situazioni in cui un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola pubblica dell'obbligo, ma deve iscriversi presso una scuola privata parificata (scuola dell'infanzia, scuole elementari e medie). L'assegno copre i costi di formazione. L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

- **Assegno di studio** (borsa di studio o assegno di tirocinio). Si tratta di sussidi a fondo perso che coprono i costi diretti di formazione e sono concessi per la frequenza di scuole o studi post-obbligatori. Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e il contributo personale dello studente, dei genitori (a meno che il richiedente non sia economicamente indipendente), dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente. L'importo massimo previsto è di 20'000 franchi all'anno (se lo studente ha oneri di famiglia è concesso un supplemento di 4'000 franchi per ogni figlio a carico).
- **Assegno di formazione terziaria sociosanitaria.** È un contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole ticinesi di grado terziario del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche. Il sussidio può coprire sia i costi di formazione, sia i bisogni generali di mantenimento del nucleo familiare dello studente.
- **Assegno di riqualificazione professionale.** Per riqualificazione professionale s'intende una nuova formazione professionale che porta a un titolo dello stesso livello di quello posseduto in precedenza. L'assegno può essere concesso anche a persone non qualificate ma con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale. Il sussidio garantisce non solo la copertura dei costi di formazione, ma anche il fabbisogno minimo vitale di tutto il nucleo familiare dello studente.

Maggiori informazioni si possono trovare nel seguente opuscolo: [Richiedere un aiuto allo studio](#).

9.4 Contributi cantonali per la conciliabilità fra famiglia e lavoro/formazione

Il Canton Ticino prevede 3 aiuti soggettivi cumulativi per coprire i costi che i genitori sostengono per conciliare l'attività professionale o formativa e l'accudimento dei figli. Esistono 3 forme di aiuto che le famiglie residenti in Ticino possono richiedere per la copertura dei costi delle rette²⁴, se affidano i propri figli a nidi dell'infanzia, micro-nidi, famiglie diurne o centri extrascolastici riconosciuti dal Cantone: l'aiuto universale, l'aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM e l'aiuto soggettivo per beneficiari API.

²⁴ Sono esclusi dai sussidi gli oneri supplementari, quali pasti e spese di trasporto.

Aiuto universale

L'aiuto universale viene concesso a tutte le famiglie. Per i fruitori di nidi d'infanzia e micro-nidi l'assegno varia da 100 a 200 franchi al mese a seconda delle ore di frequenza. Per i fruitori di famiglie diurne e di centri extrascolastici, l'assegno corrisponde al 20% della retta fino a un massimo di 200 franchi mensili.

Aiuto soggettivo per i beneficiari di RIPAM

Per ottenere quest'aiuto, almeno un membro del nucleo familiare del minore deve essere al beneficio della Riduzione del premio di assicurazione malattia (RIPAM). Il contributo ammonta al 33% della retta (dedotto il contributo universale). Il costo massimo riconosciuto per la retta è di 1'200 franchi al mese (per una retta a tempo pieno).

Aiuto soggettivo per i beneficiari di API

Il contributo concesso alle famiglie beneficiarie di API ammonta alla totalità della retta, dedotti l'aiuto universale e l'aiuto per beneficiari RIPAM, fino a un rimborso massimo mensile di 800 franchi.

Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito dell'amministrazione cantonale: [Contributi economici per la conciliabilità famiglia e lavoro/formazione](#).

10. Povertà e esclusione sociale

10.1 Scopo

L'obiettivo della sicurezza sociale è garantire alle persone protette i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e un'integrazione nella società, indipendentemente dalle cause dello stato di bisogno (principio di finalità) e quando le risorse necessarie per raggiungere il minimo vitale non sono garantite da altri dispositivi della sicurezza sociale.

Questo rischio sociale ha una funzione residuale. Pertanto, tutte le prestazioni commisurate al bisogno soggette all'accertamento del reddito e del patrimonio, che prevedono il diritto ad un minimo esistenziale in caso di vecchiaia, decesso, invalidità (PC AVS/AI), disoccupazione (PT, ISD) e oneri familiari (AFI, API), non sono classificate sotto questo cappello, bensì nei capitoli dedicati ai rischi sociali specifici.

10.2 Prestazioni commisurate al bisogno

Aiuto sociale

L'aiuto sociale, o assistenza sociale, è un dispositivo che interviene sussidiariamente a tutte le altre prestazioni sociali e mira a garantire un reddito minimo a persone e famiglie che si trovano in una situazione d'indigenza. Il fabbisogno minimo dell'aiuto sociale è inferiore rispetto a quello riconosciuto da altre prestazioni commisurate al bisogno (in Ticino si pensi alle prestazioni LAPS che si situano a monte dell'aiuto sociale, come gli AFI o gli API). Nel 2025, l'aiuto sociale riconosce, oltre alle spese di alloggio e al premio LAMAL, un importo forfettario che varia in funzione della numerosità dell'economia domestica (p.e. 1'061 franchi al mese per una persona sola e 2'568 franchi per un nucleo familiare di 5 persone).

In aggiunta alla prestazione ordinaria, possono essere concesse delle prestazioni circostanziali (dette anche speciali), qualora vi siano bisogni più specifici, per esempio dei costi legati alla salute. I dispositivi cantonali o comunali dell'aiuto sociale prevedono in genere anche delle misure integrative con lo scopo di favorire l'inserimento professionale e sociale dei beneficiari.

In Ticino, l'aiuto sociale è di competenza cantonale ed è gestito dall'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento di Bellinzona, mentre i Comuni sono coinvolti nell'esecuzione della legge e

nel finanziamento delle prestazioni. La base legale è la Legge sull'assistenza sociale (LAS). L'aiuto sociale è la nona e ultima prestazione LAPS in ordine di priorità.

Maggiori informazioni sull'aiuto sociale in Canton Ticino sono contenute in un opuscolo pubblicato dal DSS: [Sostegno sociale in Ticino](#).

Dopo avere esaurito le indennità di disoccupazione, Giovanni non ha trovato un nuovo lavoro e la famiglia si ritrova quindi senza entrate, eccetto gli assegni famigliari (AF) di 645 franchi. Gli AFI per i 3 figli sono ricalcolati alla luce della nuova situazione economica e vengono aumentati a 2'181 franchi complessivi al mese.

Poiché permane una lacuna di reddito per raggiungere il minimo vitale, si procede con il calcolo dell'API. Tuttavia, visto che nessuno dei due genitori ha un lavoro, l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) considera nel calcolo un reddito ipotetico di almeno 37'418 franchi all'anno. Pertanto, risulta che la famiglia, nonostante il reddito insufficiente, non abbia diritto all'API.

Rimane da esaminare l'ultima prestazione LAPS in ordine di priorità, ossia l'aiuto sociale, che non considera alcun reddito ipotetico da lavoro ma riconosce un fabbisogno inferiore rispetto alle altre prestazioni sociali. L'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento (USSI) riconosce a Giovanni il diritto ad una prestazione ordinaria di aiuto sociale di 1'430 franchi al mese.

Finché i genitori non troveranno un lavoro o un'altra fonte di reddito, la famiglia dovrà quindi vivere con 4'256 franchi al mese (645 AF + 2'181 AFI + 1'430 aiuto sociale). I premi di cassa malati sono coperti totalmente dalla RIPAM. Per le spese relative a eventuali partecipazioni ai costi sanitari può essere richiesto un rimborso a USSI.

Aiuto sociale per persone provenienti dall'ambito dell'asilo

Le persone in procedura d'asilo (permessi N), i beneficiari di un'ammissione provvisoria (permessi F) e i rifugiati (permessi B-rif e F-rif) che la Confederazione ha attribuito al Canton Ticino possono beneficiare dell'aiuto sociale se non sono in grado di provvedere finanziariamente a sé stessi. Le richieste di sostegno sono gestite dall'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR), in collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione cantonale e con i partner sociali.

Le prestazioni assistenziali concesse per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente sono inferiori a quelle accordate ai residenti in Svizzera. Per contro, fra i rifugiati riconosciuti o ammessi provvisoriamente (permessi B-rif o F-rif) e le persone residenti in Svizzera viene garantita la parità di trattamento. Le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta oppure che sono oggetto di una decisione di non entrata in materia e che devono

lasciare il territorio svizzero non hanno diritto a prestazioni assistenziali, ma unicamente a un aiuto d'urgenza.

Maggiori informazioni si trovano sul sito della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie:
[Prestazioni assistenziali per persone provenienti dall'ambito dell'asilo.](#)